

ZARINA BINTI IBRAHIM

lwn

ROSLI BIN IBRAHIM

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Tuan Hj. Saarani bin Ismail (Pengerusi), YA Prof. Adjung Dato' Dr Hj. Mohd Naim bin Hj. Mokhtar (Panel), Y.A Tuan Hj. Mohd Amran bin Mat Zain pada 25 Mei 2018 / 9 Ramadan 1439H]

— [Kes Rayuan Mal No. 10000-077-0084-2017 dan 10000-077-0085-2017]

Permohonan Melanjutkan Tempoh Memfailkan Notis Rayuan berdasarkan seksyen 64(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 dan 135(3), 139, 238, 244 dan 245 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Selangor) 2003.

Peguam Syarie Pemohon : Hasrul Fahmi bin Jamaluddin dari Tetuan Hasrul Fahmi & Associates.

Peguam Syarie Responden : Yusmawati binti Abdullah dari Tetuan Yusma & Associates.

ALASAN PENGHAKIMAN

PERMOHONAN

[1] Pemohon dalam kes ini memohon kepada Mahkamah Rayuan Syariah untuk mendapatkan perintah kebenaran melanjutkan tempoh masa memfailkan Notis Rayuan dengan memohon suatu perintah sebagaimana berikut;

- i. Kebenaran diberi untuk melanjutkan tempoh masa bagi memfailkan Notis Rayuan yang sepatutnya difailkan pada dan/atau sebelum 15/9/2015 (kes No. 10100-017-0592-2013) dan 29 Mei 2017 (kes No. 10200-099-0455-2016).
- ii. Pemohon diberi kebebasan untuk menfailkan Notis Rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam dalam masa/tempoh 14 hari mulai tarikh keputusan permohonan dikeluarkan dan diluluskan.
- iii. Apa-apa relief yang difikirkan patut dan sesuai oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

FAKTA KES

[2] Permohonan ini adalah berkaitan dengan Perintah/Keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam kes No. 10100-017-0592-2013 dan 10200-099-0455-2016, iaitu kes Permohonan Harta Sepencarian dan Permohonan Intelokutori Ubahcara Perlaksanaan Perintah Harta Sepencarian yang difailkan oleh pihak Responden.

[3] Pada 1/9/2015 dan 15/5/2017, Y.A Hakim MTS Mahkamah Tinggi Syariah telah meluluskan kedua-dua kes tanpa kehadiran pihak

Pemohon/Defendan. Pada 1/9/2015, di dalam kes Permohonan Harta Sepencarian Y.A Hakim MTS telah memutuskan sebagaimana yang berikut:-

- i. Mahkamah meluluskan permohonan Plaintiff.
- ii. Mahkamah memerintahkan bahawa rumah yang beralamat di No. 18, Jalan Rebung 4 K/S6, Bandar Botanic, 41200 Klang, Selangor Darul Ehsan adalah merupakan harta sepencarian di antara Plaintiff dan Defendan.
- iii. Mahkamah memerintahkan Plaintiff berhak mendapat kesemua (1/1) bahagian ke atas rumah tersebut yang beralamat di No. 18, Jalan Rebung 4 K/S6, Bandar Botanic, 41200 Klang, Selangor Darul Ehsan.
- iv. Mahkamah memerintahkan $\frac{1}{2}$ bahagian hakmilik yang didaftarkan di atas nama Defendan Zarina binti Ibrahim di bawah H.S (D) 101712, PT No. 108878, Bandar Botanic Klang, Daerah Klang di Selangor Darul Ehsan kini di bawah hakmilik yang dikenali sebagai GRN 247199 Lot 114141 Daerah Klang Negeri Selangor dipindah milik kepada Plaintiff, Rosli bin Ibrahim.
- v. Mahkamah memberi kuasa dan/atau memberikan kebenaran kepada Pendaftar atau Pentadbir Tanah Daerah untuk menandatangani sebarang dokumen atau suratcara terhadap bahagian rumah tersebut dan bagi pihak Defendan termasuk tetapi tidak terhad segala dokumen pindahmilik termasuk boring PDS5, surat Ikatan Penyerahan Hak (Deed of Assignment by way transfer), Surat Akujanji, Surat Akuan Berkanun, Surat Kuasa Wakil dan mana-mana dokumen lain yang berkaitan demi untuk menyempurnakan

pendaftaran hakmilik terhadap bahagian Defendan untuk menyempurnakan pindahmilik hartanah tersebut selari dengan kuasa yang diperuntukkan kepada Mahkamah Tinggi Syariah dalam seksyen 417 dan 421A Kanun Tanah Negara.

Manakala pada 15/5/2017 di dalam kes Permohonan Intelokutori Ubahcara Perlaksanaan Perintah Harta Sepencarian Y.A Hakim MTS telah memutuskan sebagaimana yang berikut:-

- i. Mahkamah meluluskan permohonan Pemohon berdasarkan peruntukkan seksyen 244 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
- ii. Mahkamah memerintahkan $\frac{1}{2}$ bahagian hakmilik yang didaftarkan di atas nama Defendan Zarina binti Ibrahim di bawah H.S (D) 101712, PT No. 108878, Bandar Botanic Klang, Daerah Klang di Selangor Darul Ehsan kini di bawah hakmilik yang dikenali sebagai GRN 247199 Lot 114141 Daerah Klang Negeri Selangor diletakhak dan didaftarkan kepada Plaintiff, Rosli bin Ibrahim.
- iii. Mahkamah memerintahkan Pentadbir Tanah Daerah Klang hendaklah meletakhak dan mendaftar $\frac{1}{2}$ bahagian hakmilik yang didaftarkan di atas nama Defendan, Zarina binti Ibrahim kepada Plaintiff, Rosli bin Ibrahim selari dengan kuasa yang diperuntukkan kepada mahkamah Tinggi Syariah dalam seksyen 417, 420 dan 421 Kanun Tanah Negara.

[4] Sepanjang perbicaraan bagi kedua-dua kes, pihak Pemohon tidak hadir dan Mahkamah Bicara telah meneruskan prosiding perbicaraan

dan telah mengumumkan keputusannya tanpa kehadiran pihak Pemohon.

[5] Pihak Pemohon hanya mengetahui kes itu telah selesai diputuskan pada awal bulan Julai 2017, semasa Pemohon menghubungi Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam untuk mengetahui status kes. Pada 21/7/2017, Pemohon telah diserahkan dengan sesalinan alasan penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah bagi kes Permohonan Ubah Cara Pelaksanaan Perintah Harta Sepencarian.

[6] Pemohon tidak berpuashati dengan penghakiman Mahkamah Bicara yang dibuat tanpa kehadirannya kerana mendakwa tiada sebarang surat makluman, saman atau notis perbicaraan daripada Respoden mahupun daripada Mahkamah kepadanya. Oleh kerana itu, Pemohon telah memasukkan Permohonan Lanjutan Masa Memfailkan Notis Rayuan ini pada 2/8/2017. Permohonan Pemohon disokong dengan Afidavit Pemohon bertarikh 2/8/2017.

[7] Responden tidak bersetuju dengan permohonan ini telah memfailkan Afidavit Jawapan pada 15/9/2017. Seterusnya, Pemohon telah memfailkan Afidavit Balasan bertarikh 6/10/2017.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[8] Sebelum kami mengulas permohonan ini, kami ingin membuat teguran kepada peguam syarie pihak-pihak kerana telah tersasar dalam menghujahkan kes ini dengan merujuk kepada kes ***Sharifah Badariah bt. Mari lwn. Yasran b. Hj. Hussain (JH 34 Bhg II)*** yang telah

memberikan garis panduan bagi penggunaan budibicara melanjutkan tempoh rayuan dan ianya tidak relevan untuk kes ini.

[9] Setelah meneliti affidavit dan hujah pihak-pihak, dapatan kami isu yang sebenar bagi kes ini adalah sama ada tempoh pemfailan Notis Rayuan bagi sesuatu penghakiman yang diumumkan tanpa kehadiran sesuatu pihak di ambil kira dari tarikh penghakiman diumumkan atau dari tarikh Perintah diserahkan kepada pihak yang tidak hadir itu.

[10] Dengan hormatnya kami menegaskan telah ada ketetapan dan panduan yang jelas telah diberikan melalui keputusan-keputusan Mahkamah Rayuan Syariah dalam memutuskan kes penghakiman tanpa kehadiran di dalam kes *Abdul Karim b. Kalapadhatil Kutti Ali lwn. Farisya bt. Moideen Kutti Ali [2013] JH 37 (2) m.s 183, Nor Daud Durai B. Abdullah lwn Siti Aminah Bt. Abdullah kes mal no: 14000-077-0044-2012, dan Abdul Halim B. Bidin Lwn Norriah Bt. Mohammed kes mal no. 05000-077-0016-2013.*

[11] Fakta penting dalam kes ini adalah bahawa Keputusan/Penghakiman Mahkamah Bicara dibuat pada 1/9/2015 dan 15/5/2017 tanpa kehadiran pemohon yang menjadi pihak Defendan dalam kes Mal No. 10100-017-0592-2013 dan 10200-099-0455-2016. Pemohon telah diserahkan dengan perintah/penghakiman tersebut pada 21/7/2017.

[12] Merujuk kepada kes ~~kes~~ *Abdul Karim b. Kalapadhatil Kutti Ali lwn. Farisya bt. Moideen Kutti Ali [2013] JH 37 (2) m.s 183* Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan telah menyatakan sebagaimana berikut:-

“Dalam situasi begini, pada pendapat kami, pemohon jika tidak berpuashati terhadap penghakiman Mahkamah Bicara, boleh memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari dari tarikh perintah/penghakiman diserahkan kepadanya dan bukan 14 hari dari tarikh penghakiman”.

[13] Pemohon dalam perenggan 7 (i) dan (ii) dalam affidavit menyatakan bahawa pada awal Julai 2017 telah mendapat maklumat Responden ada menfailkan tuntutan harta sepencarian dan ubah perintah pelaksanaan di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dan pada 21/7/2017 telah menerima sesalinan alasan penghakiman Permohonan Ubah cara pelaksanaan Perintah harta sepencarian.

[14] Manakala pihak Responden pula menyatakan bahawa Pemohon telah mengetahui terdapatnya perintah harta sepencarian dari Mahkamah Tinggi pada awal Julai 2017 dan telah mengambil masa 30 hari untuk menfailkan Notis Kebenaran untuk melanjutkan tempoh masa pemfailan notis rayuan iaitu pada 2/8/2017 di atas alasan menunggu alasan penghakiman keluar pada 21/7/2017.

[15] Persoalannya di sini bilakah tarikh sebenar pihak Pemohon menerima perintah, adakah semasa Pemohon tahu atau pada tarikh Pemohon menerima sesalinan alasan penghakiman yang terkandung di dalamnya perintah.

[16] Jawapan kami kepada persoalan tersebut adalah bahawa kami bersetuju dan menerima pakai pendapat Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan dalam kes *Abdul Karim b. Kalapadathil Kutti Ali lwn. Farisya bt. Moideen Kutty* [2013] JH 37 (2) m.s 183 yang diputuskan pada 25/06/2013. Dalam kes tersebut, Mahkamah Rayuan Syariah telah memberikan pendapat bahawa dalam kes di mana jika

sesuatu pihak tidak hadir pada tarikh penghakiman diumumkan oleh Mahkamah Bicara, maka tempoh 14 hari untuk memfailkan Notis Rayuan adalah dikira dari tarikh Perintah Mahkamah Bicara sampai kepadanya. Panel Rayuan dalam kes tersebut telah mengguna pakai roh dan semangat subseksyen 49 (1) Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993, Akta 505 yang menetapkan sebagaimana berikut:-

“Suatu rayuan atau permohonan bagi kebenaran untuk merayu di bawah perenggan (c) subseksyen (1) seksyen 48 hendaklah dibuat kepada Mahkamah Tinggi Syariah mengikut apa-apa cara yang ditetapkan, tetapi dalam apa-apa keadaan hendaklah dalam tempoh empat belas hari dari tarikh penghakiman, perintah atau keputusan yang berkenaan dengannya permohonan itu dibuat atau, dalam keadaan apabila pemohon tidak mengetahuinya pada tarikh itu dan tidak dengan menjalankan usaha yang munasabah boleh mengetahuinya, dalam tempoh empat belas hari dari tarikh penghakiman, perintah, atau keputusan itu sampai kepada pengetahuannya.”

[17] Fakta kes tersebut adalah lebih kurang sama dengan kes ini, iaitu bahawa “Keputusan/Penghakiman Mahkamah Bicara diumumkan pada 1/9/2013 dan 15/5/2017 tanpa kehadiran pemohon dan Pemohon telah diserahkan dengan sesalinan alasan penghakiman pada 21/7/2017.” Panel Rayuan Syariah telah menyatakan roh subseksyen 49 (1) Akta 505, perlu dipakai atas alasan sebagaimana berikut:-

“Ini adalah kerana walaupun subseksyen 139 (4) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997(Akta 585) menetapkan Notis Rayuan perlu difailkan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penghakiman diumumkan oleh Mahkamah Bicara, namun apabila pengumuman itu dibuat tanpa

kehadiran pihak defendan, maka adalah tidak adil untuk mengguna pakai subseksyen tersebut secara ketat dalam kes seperti ini. Pada pendapat kami roh dan semangat seksyen 49 (1) Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993, Akta 505 perlu diguna pakai dalam menangani masalah ini."

[18] Kami dalam kes ini bersetuju untuk mengguna pakai pendekatan pentafsiran dalam kes Abdul Karim. Ini adalah kerana subseksyen 49 (1) Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) itu tiada perbezaan sedikitpun dengan peruntukkan seksyen 64 (1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Selangor) 2003.

[19] Implikasi kepada ketetapan ini adalah pihak yang hadir semasa penghakiman diumumkan perlu menyerahkan perintah/penghakiman termeterai dengan seberapa segera yang boleh supaya tidak berlaku pembaziran masa seperti yang berlaku dalam kes ini. Dalam subseksyen 135 (2) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 telah yang menetapkan:-

"(2) Jika orang yang dikehendaki melakukan perbuatan itu hadir sendiri atau diwakili oleh Peguam Syariahnya semasa penghakiman atau perintah diberikan atau dibuat, maka salinan penghakiman atau perintah itu tidaklah perlu disampaikan kepadanya"

[20] Dapatan kami, Pemohon tidak mendapat apa-apa perintah bagi kedua-dua kes sehinggalah Pemohon mendapat alasan penghakiman daripada Mahkamah pada 21/7/2017.

[21] Oleh yang demikian tempoh untuk pihak Pemohon memfailkan Notis Rayuannya adalah dalam tempoh 14 hari dari tarikh alasan penghakiman kes ini diserahkan kepadanya, iaitu pada 21/7/2017. Kami dapati Pemohon telah memfailkan permohonan ini pada 2/8/2017 iaitu hari yang ke 13 dari tarikh Perintah Mahkamah Bicara sampai kepadanya dan tempoh untuk pemfailan notis rayuan tamat pada 3/8/2017. Permohonan Melanjutkan Tempoh Memfailkan Notis Rayuan yang difailkan Pemohon ini sebenarnya tidak perlu kerana tempoh 14 hari untuk memfailkan Notis Rayuan masih belum tamat.

[22] Walau bagaimanapun, oleh kerana Pemohon tidak mengambil tindakan untuk memfailkan Notis Rayuan dan tarikh untuk Pemohon memfailkan Notis Rayuan sekarang telahpun tamat, maka adalah wajar untuk kami menerima permohonan lanjut tempoh Pemohon memfailkan Notis Rayuan.

KEPUTUSAN

Setelah meneliti Notis Permohonan dan Affidavit Pemohon, Affidavit Jawapan Responden dan setelah meneliti Hujah Bertulis kedua-dua belah pihak, maka kami sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:-

- 1) Permohonan Pemohon untuk melanjutkan tempoh masa Notis Rayuan diterima.
- 2) Pemohon dibenarkan memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari dari tarikh hari ini.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

-
1. **YAA TUAN SAARANI BIN ISMAIL**
Pengerusi Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
2. **YA PROF. ADJUNG DATO' DR HJ MOHD NAIM BIN HJ MOKHTAR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
3. **YA TUAN HJ. AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

